

1502872-88.2021.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Lei 11.343/06

Finalmente, o delito de tráfico de drogas não restou demonstrado.

O réu foi preso na posse de 52,68g de maconha.

A quantidade de entorpecente apreendida, em uma única porção e sem fracionamento é perfeitamente compatível com o uso.

Seria mera suposição afirmar que referida droga se destinava ao tráfico, pois não há elementos suficientes a formarem a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

processo 1502872-88.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502872-88.2021.8.26.0482

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2194325/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 13621105 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 8, 2825/21/500 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2194325 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 e artigos 330, 329 e 129, § 12º, todos do Código Penal e artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69 do CP.

Narra a denúncia que no dia 17 de julho de 2021, por volta de 15h00, na Avenida Ana Jacinta, n.º 1941, Jd. Everest, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, trazia consigo para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) invólucro contendo 52,68g (cinquenta e dois gramas e sessenta e oito decigramas) de maconha.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e dirigiu veículo em via

pública pondo em perigo a segurança alheia.

Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, qual seja, o policial militar Felipe Henrique Lopes.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA ofendeu a integridade física do policial militar Felipe Henrique Lopes.

Segundo a acusação, o denunciado adquiriu referido entorpecente de terceiros não identificados e trazia consigo para posteriormente comercializá-lo, valendo-se de sua motocicleta Honda CG Titan 150, cor cinza, ano 2007, placa DXN5755. No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e deliberaram abordar o denunciado, o qual externou nervosismo ao avistar a viatura policial. De imediato, foi dado sinal de parada mediante sirene e sinais luminosos, porém LEANDRO desobedeceu à ordem exarada e empreendeu fuga em alta velocidade, passando a dirigir na contramão de direção em diversas vias públicas, expondo pedestres e demais condutores a situação de risco. O denunciado somente parou após colidir contra outro veículo automotor, momento em que abandonou sua motocicleta e passou a empreender fuga a pé. LEANDRO foi alcançado pelos policiais, porém para evitar sua detenção desferiu um golpe com o capacete que portava na mão e cotovelo direito do policial Felipe Henrique Lopes, produzindo-lhe lesão corporal.

Em poder do denunciado foi apreendido um 01 (um) invólucro contendo 52,68g (cinquenta e dois gramas e sessenta e oito decigramas) de maconha, além da quantia de R\$ 9,00 (nove reais) e de seu aparelho celular.

Por fim, segundo a denúncia o exame do aparelho celular vinculado ao denunciado revelou que este se dedicava ao tráfico de drogas de longa data, fazendo da mercancia ilícita meio de sua subsistência. Considerando as circunstâncias em que se deu a apreensão e razoável quantidade de entorpecente, está evidenciado que a substância apreendida tinha como destino a mercancia ilícita.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 136/137), reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Além disso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por decisão datada em 31/03/2022, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação do réu (fls. 141/146).

Citado, o acusado compareceu na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em memoriais (fls. 234/238), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado (fls. 243/261), em especial a ausência de provas para condenação e a atipicidade dos crimes de desobediência e resistência ou a consunção do primeiro em relação ao segundo, bem como a atipicidade da contravenção de direção perigosa. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Do delito previsto no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais

Em relação à contravenção penal prevista no art. 34 da Lei de Contravenções Penais, deve-se reconhecer a atipicidade do fato.

A Lei Federal 9503/97 estabelece, em seu artigo primeiro, que "o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código". Quanto às infrações de trânsito, o art. 161 é categórico: "constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito,

sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX".

Ademais, o CTB, nos seus artigos 306, 309 e 311, previu condutas mais específicas que a contida no artigo 34 da Lei das Contravenções, demonstrando o objetivo de regular integralmente as infrações de trânsito em via terrestre.

Como se verifica, a despeito da ausência de revogação expressa, em se tratando de lei especial e posterior, que passou a regular por inteiro toda a matéria relativa a trânsito nos âmbitos administrativo e penal, conclui-se que as contravenções penais concernentes ao tráfego terrestre deixaram de subsistir, desde o advento do CTB.

A esse respeito:

"(...) Pelos motivos aqui delineados e, sobretudo pelo que ficou sedimentado com o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 80.362, entendo que o Código de Trânsito Brasileiro revogou a direção perigosa em vias terrestres tipificada na primeira parte do art. 34 do Decreto-Lei nº3.688/1941. Dessarte, não há como imputar ao agravante a prática de contravenção já revogada. (...)" (ARE 635.241/RS, Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2012, DJe 31/07/2012) (sem destaque no original)

"APELAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA – CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 34 DA LCP - REVOGADA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO, QUE REGULOU AMPLAMENTE A MATÉRIA PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0005984-81.2017.8.26.0482; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas;Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021) (sem destaque no original)

De se ressaltar que não se afigura possível nem mesmo a emendatio libelli, pois a denúncia não narra expressamente que o acusado conduziu o veículo em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde houvesse grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, a teor do art. 311 do CTB.

Inviável, portanto, a condenação do acusado neste ponto, ante a atipicidade da conduta.

Dos delitos previstos nos artigos 129, 329 e 330 do Código Penal

A materialidade dos delitos de desobediência, resistência e lesão corporal está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição/apreensão (fl. 08), pelo laudo pericial (fls. 26/28), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

Ouvida em juízo, a testemunha Michel Augusto Sales, policial militar, narrou que estava fazendo patrulhamento quando próximo à rotatória do Lar dos Meninos avistou o réu em alta velocidade em uma motocicleta. O réu demonstrou nervosismo, olhando para trás para verificar se seria seguido, o que despertou atenção dos policiais. Fizeram aproximação e deram sinal de parada, no sindicato dos bancários ele fez a rotatória na contramão. Continuaram acompanhamento e na Av Ana Jacinta tentou acessar uma rua e perdeu controle, colidindo com uma S-10. O réu correu e, quando o alcançaram, tentou se desvencilhar da abordagem com empurrões e adentrou uma residência que estava com portão aberto. Com a aproximação dos policiais, o réu arremessou um objeto que tinha em mãos contra os agentes, que depois identificaram como sendo maconha. Como o fundo da casa não tinha saída, retornou e arremessou o capacete contra o policial Felipe. Foi contido e com apoio das demais viaturas apreenderam a droga. O réu confessou a propriedade e devido às lesões foram levados ao PS, medicados e liberados. Conduziram o réu à delegacia. Havia muitos pedestres e veículos transitando no momento da ocorrência. O réu disse que havia acabado de comprar a droga por R\$70. Não se lembra se havia objeto destinado ao consumo da droga. Não conhecia o réu.

A testemunha Vanderlei Xavier Lopes, ouvida em juízo, narrou que era policial militar na época dos fatos. Estava com seu veículo particular cruzando a Av. Ana Jacinta quando ouviu barulho de sirenes e avistou uma motocicleta à frente de duas motos da polícia. O motorista da moto não conseguiu fazer a curva e colidiu a moto

na lateral de seu carro. A moto caiu sob o estribo da caminhonete e permaneceu ligada. O réu foi acompanhado pelos policiais. Com seu telefone pessoal pediu apoio aos militares que lá estavam. Instantes após, soube da prisão do condutor da motocicleta nos fundos de uma casa. Não presenciou a prisão.

Ouvida em juízo, a testemunha Felipe Henrique Lopes, policial militar, disse que viu o acusado percorrendo em alta velocidade em uma motocicleta, fugiu e andou na contramão. Relatou que o réu colidiu em uma caminhonete. Disse que o réu resistiu à abordagem. Afirmou que sofreu uma lesão leve no dedão e no cotovelo apenas escoriações. Relatou que o acusado estava com uma porção de maconha na região da cintura. Foi apreendido R\$ 9,00 (nove reais). Disse que não se recorda se seu celular foi arrecadado. Afirmou que não tinha apetrecho para consumo da droga. Aduziu que o denunciado foi à região do Humberto Salvador de Presidente Prudente e tinha comprado entorpecente lá. Disse que o denunciado estava usando capacete. Relatou que o ato de agressão foi quando arremessou o capacete e desviou dando um empurrão para tentar correr.

Interrogado em juízo, o réu Leandro de Oliveira Almeida disse que trabalhou registrado aproximadamente um ano no frigorífico. Relatou que comprou uma moto para trabalhar e estava com documento vencido. Aduziu que não tem habilitação. Disse que comprou maconha para usar. Relatou que mora no condomínio Vale dos Reis. Disse que foi preso passando o bairro Cohab de Presidente Prudente. Relatou que desobedeceu aos policiais. Informou que não arremessou o capacete nos policiais. Aduziu que eles lhe bateram. Disse que foi ao hospital fazer corpo de delito. Quando chegou na delegacia falou que tinha perdido a sua moto e comprou a maconha para uso pessoal. Relatou que não arremessou o capacete no policial. Disse que não sabe como o policial machucou a mão. Informou que encontrou a polícia no bairro Cohab de Presidente Prudente. Relatou que a moto estava devagar, reduziu, soltou o veículo e foi derrapando até bater na caminhonete. Disse que os policiais o seguraram pela camiseta, tiraram o seu capacete e começaram a bater. Deram chute, soco no rosto e na costela. Disse que pisaram na sua cabeça.

Pois bem, com base nos depoimentos e nos laudos periciais, fica patente a responsabilidade penal do réu pelos crimes de desobediência, resistência e lesão corporal.

Os depoimentos prestados são firmes e coerentes, esclarecendo de forma categórica o episódio narrado nos presentes autos. Tratam-se, nesse sentido, de prova sólida, apta a atribuir a convicção necessária para embasar o decreto condenatório.

No presente caso, não se verificou nenhum motivo pelo qual o policial teria prestado depoimento de má-fé, por vingança ou por outra razão, com único fim de prejudicar o réu.

É cediço que no processo penal, não raro a prova acusatória se consubstancia em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não

encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, o policial relatou, em essência, a fuga do réu após ordem de parada e posterior apreensão das drogas (52,68g de maconha) em sua posse, bem como a resistência à abordagem seguida de lesão corporal contra o policial Felipe Henrique Lopes.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato do agente público, que não teria motivo para incriminar pessoa desconhecida, conferindo-se, pois, valor probatório ao depoimento do policial militar.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo a Polícia Militar como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. Devidamente comprovado o crime de desobediência, ao não atender o réu ordem de parada emanada dos policiais militares. De acordo com recente entendimento do C. STJ no julgamento de recursos repetitivos, Tema 1.060 (julgado em 09 de março de 2022), "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro." A conduta do réu se amolda perfeitamente à hipótese fixada na tese supra, pelo que a condenação é medida de rigor.

Quanto ao crime de resistência, (art. 329 do Código Penal), melhor sorte não assiste ao réu, pois a prova testemunhal é firme e segura no sentido de que este se opôs à execução de ato legal – no caso, a revista pessoal e prisão pelos policiais que realizaram sua abordagem – mediante violência contra os agentes de segurança. Tal conduta do réu também impõe sua condenação pelo crime de lesão corporal (art. 129, §12, do Código Penal), haja vista que causou lesões corporais leves no policial militar Felipe Henrique Lopes, conforme comprova o laudo de lesão corporal (fls. 216/217), bem como o testemunho de referido agente.

Verificando-se que o acusado praticou três condutas das quais resultaram três delitos, aplica-se a regra do concurso material, cumulando-se as penas nos termos do artigo 69 do Código Penal. A respeito, confira-se:

Crime de resistência e lesão corporal. Concurso material. Exclui-se a hipótese de concurso formal se o acusado além de resistir ao mandado de prisão, ainda fere um dos policiais que está no cumprimento do dever. (STJ. REsp. 184.664/PR, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma).

De resto, não há que se falar na aplicação do Princípio da Consunção ao caso. Este é mecanismo utilizado para solucionar conflitos aparentes de normas, pelo qual se deixa de responsabilizar penalmente o agente por uma conduta típica (crime-meio) que é imprescindível para a prática de outro delito (crime-fim). Muito embora tenham se verificado no mesmo contexto, as condutas do réu – desobediência, resistência e lesão corporal – foram autônomas. É a posição deste Tribunal: "(...) Do delito de resistência. Afastamento da alegação de atipicidade da conduta. Configuração de ato legal por parte dos policiais. Acusada que se resistiu à prisão em flagrante, mordendo o policial civil, após a prática dos delitos de desobediência, lesão corporal e desacato. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência, desobediência e lesão corporal. Embora praticados no mesmo contexto fático, não há que se falar em unidade de desígnios no caso em apreço. Ações praticadas em momentos distintos. 6. Recurso conhecido com afastamento da preliminar. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1505793-91.2018.8.26.0363; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022) (sem destaque no original) A desobediência não foi etapa necessária para a prática do crime de resistência, razão pela qual não se cogita da absorção daquela por esta.

Do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06

Finalmente, o delito de tráfico de drogas não restou demonstrado.

O réu foi preso na posse de 52,68g de maconha.

A quantidade de entorpecente apreendida, em uma única porção e sem fracionamento é perfeitamente compatível com o uso.

Seria mera suposição afirmar que referida droga se destinava ao tráfico, pois não

há elementos suficientes a formarem a convicção neste sentido.

Até poderiam ser, mas não há prova a permitir tal conclusão. E como consabido, em processo penal, a prova incumbe à acusação.

A perícia realizada no aparelho celular do acusado (fls. 70/85) não foi esclarecedora quanto à materialidade e autoria deste delito.

Às fls. 81, o acusado afirma possuir apenas maconha e o interlocutor "Profe" responde "eu tbm tenho", sem mais desdobramentos.

Às fls. 82, o interlocutor pergunta se o réu "Tem o verde", ao que este responde "to sem".

Às fls. 82, o interlocutor "Santos" solicita 30 ou 40 reais de produto não identificado "ou até mesmo um verde"; o réu responde "To sem".

Como se vê, nenhuma mensagem capturada indica o réu comercializando entorpecentes.

Tampouco as circunstâncias em que o delito foi cometido sugerem que a porção apreendida seria comercializada, e não usada pelo próprio réu.

Não foi localizado com o réu, efetivamente, nenhum apetrecho comumente utilizado na venda de drogas, como saquinhos para embalagem do entorpecente e balança de precisão; a diminuta quantidade de dinheiro apreendida (R\$ 9,00) também não levanta maiores suspeitas.

Neste sentido, aliás, foi o interrogatório do acusado, que admitiu a posse do entorpecente quando da abordagem observando, porém, que sua destinação seria o uso próprio.

Diante do quadro probatório não é possível concluir que o réu traficou, senão levou a efeito a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Portanto, bem caracterizada a prática de desobediência (art. 330 do Código Penal); resistência (art. 329 do Código Penal); lesão corporal praticada contra policial militar (art. 129, §12, do Código Penal); e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Leandro de Oliveira Almeida, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Crime de desobediência

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu possui condenações definitivas nos processos 0015900-13.2015.8.26.0482 - fl. 156; 0011163-06.2011.8.26.0482 - fl. 157; e 1500079-33.2022.8.26.0583 - fl. 158. Para evitar bis in idem, as condenações nos processos 0011163-

06.2011.8.26.0482 e 1500079-33.2022.8.26.0583 serão valoradas nesta fase da dosimetria, enquanto a restante será valorada na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influiu para a prática delitativa).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo

penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, elevo em 1/8 a pena base e a fixo em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (condenação definitiva no processo 0015900-13.2015.8.26.0482), razão pela qual elevo a pena intermediária em 1/6 e fixo-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Crime de resistência

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu possui condenações definitivas nos processos 0015900-13.2015.8.26.0482 - fl. 156; 0011163-06.2011.8.26.0482 - fl. 157; e 1500079-33.2022.8.26.0583 - fl. 158. Para evitar bis in idem, as condenações nos processos 0011163-06.2011.8.26.0482 e 1500079-33.2022.8.26.0583 serão valoradas nesta fase da dosimetria, enquanto a restante será valorada na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, elevo em 1/8 a pena base e a fixo em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (condenação definitiva no processo 0015900-13.2015.8.26.0482), razão pela qual elevo a pena intermediária em 1/6 e fixo-a em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Crime de lesão corporal contra policial militar

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu possui condenações definitivas nos processos 0015900-13.2015.8.26.0482 - fl. 156; 0011163-06.2011.8.26.0482 - fl. 157; e 1500079-33.2022.8.26.0583 - fl. 158. Para evitar bis in idem, as condenações nos processos 0011163-06.2011.8.26.0482 e 1500079-33.2022.8.26.0583 serão valoradas nesta fase da dosimetria, enquanto a restante será valorada na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, elevo em 1/8 a pena base e a fixo em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (condenação definitiva no processo 0015900-13.2015.8.26.0482), razão pela qual elevo a pena intermediária em 1/6 e fixo-a em 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa de aumento prevista no §12 do artigo 129 (crime praticado contra policial militar), razão pela qual elevo a pena em 1/3 e a fixo em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Crime de porte de drogas para consumo pessoal

Analisando-se os antecedentes do réu, observa-se que já foi condenado por idêntico delito (processo nº 0020348-63.2014.8.26.0482 - fls. 158), demonstrando que não se trata de fato isolado em sua vida, pelo que a condenação à pena de advertência se mostraria ineficaz. De rigor, pois, a condenação do réu à pena de prestação de

serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do artigo 28, §4º, da Lei 11.343/2006.

Em razão do concurso material, somo as penas aplicadas, condenando o réu às penas de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; e à prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, a ser especificada pelo Juízo da Execução.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento das reprimendas, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é portador de péssimos antecedentes criminais, reunindo contra si nada menos que três condenações definitivas (fls. 147/1603), o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP)

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

1) CONDENAR o réu LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, dando-o como incurso nos artigos artigos 129, §12, 329 e 330, todos do Código Penal; bem como DESCLASSIFICAR a conduta do réu LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA da configuração típica do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06 e CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, a ser especificada pelo Juízo da Execução, dando-o como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006;

2) ABSOLVER o réu LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, da contravenção penal prevista no artigo 34 da LCP, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pelas circunstâncias do caso, pelo regime de cumprimento de pena aplicado, pelo fato de ter permanecido solto durante a instrução e, principalmente, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível ao acusado que, apresentando recurso, possa fazê-lo em liberdade.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Autorizo a restituição ao réu dos bens apreendidos (fl. 08), no caso, R\$ 9,00 (em espécie) e aparelho celular marca Motorola cor preta, IMEI 354116095264319.

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da justiça gratuita, que ora concedo ao acusado. Anote-se.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
 - 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
 - 3) Expeçam-se guias de execução definitiva.
- P. Int.

Presidente Prudente-SP, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA